

1509624-96.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido: "TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509624-96.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509624-96.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107266/2020 - 49º D.P. SAO MATEUS, 11201813 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2300/20/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2107266 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2300/20/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2107266 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2300/20/249 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

HENRIQUE RODRIGUES BARRETO SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

HENRIQUE RODRIGUES BARRETO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, Lei n. 10.826/03, ambos nas circunstâncias do art. 61, II, "j", e na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque no dia 1º de maio de 2020, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, por volta das 0h05min, na Rua Moises de Corena, 619, Cidade Tiradentes, nesta Capital, trazia consigo, para

fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 52 (cinquenta e duas) porções de "skunk" (Tetrahidrocannabinol - 46,8g), 400 (quatrocentas) porções de "crack" (84,4g), e 2.546 porções de "maconha" (4.739,7 g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; bem como bem como portava 24 (vinte e quatro) munições de arma de fogo, calibre 28, e 4 (quatro) munições de arma de fogo, calibre 7.62, de uso restrito, ambas as condutas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram quatro indivíduos no local supramencionado, conhecido como "ponto" de tráfico de drogas. Os indivíduos, ao avistarem a presença dos milicianos, empreenderam fuga.

HENRIQUE, durante a fuga, dispensou em via pública a mochila que carregava. Na sequência, os policiais lograram êxito em detê-lo.

Em revista pessoal, foram encontradas, no bolso da bermuda do denunciado, a quantia de R\$ 1.179,00 (mil cento e setenta e nove reais) e três folhas com anotações acerca do comércio de drogas.

No interior da mochila que HENRIQUE carregava, os policiais também encontraram as munições e os entorpecentes inicialmente especificados, além de um rádio comunicador.

Os policiais não lograram êxito em deter os demais indivíduos, cuja identidade ainda é desconhecida. Contudo, localizaram, em via pública, uma bolsa branca contendo frascos de vidro e uma mala vermelha contendo balança de precisão, 180 estojos de "skunk", 337 porções de cocaína, 119 papелotes de cocaína, 401 porções de "crack", 03 tijolos de maconha e 03 sacolas com cocaína, pertencentes aos indivíduos não identificados, conforme auto de apreensão de fls. 16/19 e laudo de constatação de fls. 27/29 - itens 5 a 10.

Os objetos, as munições e as drogas mencionadas foram regularmente apreendidos (fls. 16/19)

As drogas foram examinadas, resultando positivo para Tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína, conforme laudo de constatação (fls. 23/29 - itens 1, 2 e 3).

O réu foi preso em flagrante, sendo tal prisão substituída por prisão domiciliar em decisão de fls. 51/53.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 28 de maio de 2020, ocasião em que também foi revogada a prisão domiciliar do acusado e deferido o benefício da liberdade provisória "independentemente de fiança" (fls. 85/88).

Posteriormente, em decisão datada de 12 de junho de 2020, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 103/104).

O réu foi citado por edital (fls. 113), sendo determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do CPP, em decisão datada de 13 de outubro de 2020 (fls. 176).

Posteriormente, o réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve a ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas comuns e, após, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, regime mais brando para cumprimento de pena e concessão de penas alternativas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 16/19 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/12, bem como pelos laudos de fls. 23/29 (constatação), fls. 210/214 (definitivo) e de fls. 220/222 (munições). As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo

resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e cocaína, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 111/113), corroborando o auto de constatação de fls. 26/28.

A potencialidade lesiva das munições está evidenciada no laudo de fls. 220/222, no qual foi constatado que elas encontravam-se APTAS à realização de disparos e, portanto, idôneos para causar danos ou expor a perigo o bem jurídico protegido pela Lei nº 10.826/03, qual seja, a incolumidade pública, a segurança coletiva.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, negou a prática delitiva, dizendo que foi ao local para adquirir maconha. Foi encontrado consigo somente a quantia de R\$ 100,00 (fls. 06).

Em Juízo, optou pelo silêncio.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação pelo tráfico de drogas.

O Policial Militar Jefferson Clayton Nascimento disse se recordar vagamente dos fatos. O local é ponto conhecido de tráfico de drogas e em patrulhamento na data dos fatos, quando estavam passando viram quatro pessoas na viela com várias bolsas. Eles correram, foram atrás e conseguiram abordar apenas o réu. Ele estava com uma bolsa e largou bem próximo a ele. Na bolsa tinha muita droga, e em todas as bolsas tinham 24 quilos, pois os outros que fugiram estavam com bolsas também. Ele confessou informalmente a traficância. No bolso deles tinha cerca de R\$1.100,00 e mais papéis de contabilidade do tráfico. Eles estavam andando bem devagar na viela e eles quando os viram largaram as bolsas, tinham malas de viagem, eles não iriam conseguir fugir se largar. As munições estavam na mochila portada pelo acusado. Suas palavras foram ratificadas pelo seu parceiro, o Policial Militar Ruben dos Anjos Santiago, que reconheceu o acusado em audiência e acrescentou que o acusado também tinha na mochila um rádio comunicador, além das munições e as drogas. Ele disse não saber exatamente o que estava transportando, apenas das drogas.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e

merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu pelo tráfico de drogas.

Contudo, não há meios para a condenação pelo porte apenas de munições de arma de fogo.

Ao réu é imputada a prática do delito de portar munição de arma de fogo, nos termos do art. 14 da Lei de Armas, pois manteria sob sua guarda e transportava, no interior de seu veículo, 7 munições de espingarda calibre 12, de uso permitido. Consoante o decidido pela 2ª Turma do Colendo STF, no Recurso Ordinário e Habeas corpus nº 143.449/MS, Relator min. Ricardo Lewandowski: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I - Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III - Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV - Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)."

Tal decisão se coaduna ao caso dos autos, em que o réu transportava na mochila apenas munições, sem as respectivas armas de fogo, pelo que deve ser reconhecida a atipicidade de sua conduta.

Com relação ao tráfico, a quantidade de droga encontrada é grande e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas 52 (cinquenta e duas) porções de "skunk" (Tetrahydrocannabinol - 46,8g), 400 (quatrocentas) porções de "crack" (84,4g), e 2.546 porções de "maconha" (4.739,7 g), sendo capazes de produzir mais de 17.094 cigarros de "maconha", e cerca de 422 cachimbos de "crack" e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários, ainda considerando a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, foi apreendida quantia em dinheiro em poder do acusado (R\$ 1.179,00 - fls. 16) e anotações típicas de "fluxo de vendas de substâncias entorpecentes" (cf. laudo de fls. 226/228).

Assim, tudo nestes autos revela que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros,

levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 – grifei

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração ao art. 33 da Lei nº11.343/06.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é primário (fls. 46/47).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Não há atenuantes, nem agravantes a serem reconhecidas.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Pela causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, considerando a quantidade de droga apreendida, diminuo a pena em 1/3, totalizando três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu HENRIQUE RODRIGUES BARRETO SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de três anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 333 dias-multa, com unidade no mínimo legal e ABSOLVO o réu HENRIQUE RODRIGUES BARRETO SILVA, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal com relação à acusação de prática do delito previsto no art. 16, caput, Lei n. 10.826/03.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: “(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime aberto. Faculto o recurso em liberdade, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA